

Gerichtliches Sachverstaendigengutachten

Gerichtliches Sachverstaendigengutachten — Az. 2 O 415/2026

Gericht: Landgericht Berlin — Zivilkammer 4

Gutachter: Dr.-Ing. Klaus Rentrop, Diplom-Ingenieur fuer Arbeitssicherheit

Gutachtennummer: GUT-2026-0042

Datum: 20.03.2026

Auftrag: Pruefung der Sicherheitsvorkehrungen auf der Baustelle Linden-Center, Frankfurt/Oder, zum Zeitpunkt des Unfalls am 10.01.2026 um 09:15 Uhr.

1. Feststellungen vor Ort

Das Gerüst an der Ostseite des Gebaeudes wies zum Unfallzeitpunkt keinen Seitenschutz auf. Die Schutzplanken waren auf einer Laenge von ca. 4 Metern entfernt. Der Geruestbelag war mit Schnee und Eis bedeckt. Die Rutschgefahr war erheblich. Ein Sicherungsgurt wurde dem Klaeger nicht zur Verfuegung gestellt.

2. Bewertung

Nach der Unfallverhuetungsvorschrift BGV C22 (Gerueste) muss ein Geruest in mehr als 3 Metern Hoehe einen vollstaendigen Seitenschutz aufweisen. Die Beklagte hat diese Vorschrift deutlich verletzt. Der Seitenschutz war nicht nur unvollstaendig, sondern auf einer Laenge von 4 Metern komplett entfernt. Dies stellt eine schwerwiegende Verletzung der Verkehrspflicht dar.

3. Kausalitaet

Der Sturz des Klaegers ist mit ueberwiegender Wahrscheinlichkeit auf das Fehlen des Seitenschutzes und die Eisbildung zurueckzufuehren. Ein vollstaendiger Seitenschutz haette den Sturz verhindert oder zumindest deutlich abgemildert. Die Kausalitaet wird mit einer Wahrscheinlichkeit von ueber 90% bejaht.

4. Schadensschaetzung

Die Heilbehandlungskosten in Hoehe von EUR 28.450,00 sind durch die Rechnungen des Unfallkrankenhauses Berlin-Marzahn belegt. Der Verdienstausschlag von EUR 15.300,00 ist plausibel berechnet. Das Schmerzensgeld von EUR 50.000,00 erscheint angemessen, jedoch eher am unteren Rand. Ein Betrag von EUR 60.000,00 bis EUR 75.000,00 waere ebenfalls vertretbar.

5. Zusammenfassung

Die Beklagte hat ihre Verkehrspflichten aus § 618 BGB und der BGV C22 verletzt. Die Kausalitaet zwischen Pflichtverletzung und Unfall ist mit hoher Wahrscheinlichkeit gegeben. Die Schadenspositionen sind im Wesentlichen belegt, das Schmerzensgeld duerfte jedoch hoeher ausfallen.